

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אלי דלל

פ/1511/25

הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

1. יישוב תחת איום 1. מי שהיה במשך כל שנת המס 2021 או שנת המס 2022 תושב ביישוב תחת איום מיידי זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 162,000 שקלים חדשים, ובלבד שאם הוא זכאי לזיכוי כאמור וכן לזיכוי אחר לפי הוראות סעיף 11 לפקודת מס הכנסה¹; הברירה בידו לבחור באחד מהם; לעניין זה – "יישוב תחת איום מיידי" – יישוב שבו זמן הכניסה למרחב מוגן בהתאם להוראות פיקוד העורף אינו עולה על 30 שניות; "תושב" – יחיד שמרכז חייו באותו יישוב.

דבריו הסבר

למעלה מעשור נורים טילים מרצועת עזה לעבר ערי ישראל. העיר אשקלון וסביבתה נמצאות תחת איום מתמיד וירי בלתי פוסק. תכליתה של הצעת חוק זו היא להעניק מענה לאותם יישובים הנמצאים תחת איום מיידי. לפיכך, מוצע לקבוע כי מי שהיה במשך כל שנת המס 2021 או שנת המס 2022, תושב ביישוב שבו זמן הכניסה למרחב מוגן בהתאם להוראות פיקוד העורף אינו עולה על 30 שניות יהיה זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 162 אלף שקלים חדשים. אם אותו תושב זכאי להטבה גם לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה (להלן: הפקודה), שקובע הטבות מס ליישובים, הוא יוכל לבחור בין זיכוי כפי שמוצע בהצעה זו לבין זיכוי לפי סעיף 11 לפקודה כאמור. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/2226/23). הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/60/23; פ/2359/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/239/24), על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/1877/24); הוסרה מסדר היום ביום א' בחשוון התשפ"ב (7.10.2021), על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/1878/24), על ידי חבר הכנסת ישראל כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2015/24), על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3061/24) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/3975/24). הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/2337/24). הצעת החוק זוהי לפ/2337/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.